

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

פ/25/1385

הצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת נהג אוטובוס), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 382א בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 382א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"1א) בסעיף זה עובד ציבור הוא גם נהג אוטובוס ציבורי כהגדרתו בפקודת התעבורה [נוסח חדש] 2."

דברי הסבר

הצעת החוק נועדה להתמודד עם תופעת התקיפה של נהגי אוטובוס בידי נוסעים, לה אנו עדים בשנים האחרונות.

לפי סעיף 379 לחוק העונשין, התשל"ז–1977, העונש על עבירת תקיפה הוא שתי שנות מאסר. סעיף 382א(א) לחוק העונשין קובע כי "התוקף עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, דינו – מאסר שלוש שנים". בכך, מבטא הסעיף את החומרה היתרה שרואה המחוקק בתקיפה של מי שממלא תפקיד ציבורי או נותן שירות לציבור.

ברבות השנים נוספו בסעיף 382א הוראות ביחס לתקיפת עובדי ציבור ספציפיים, נוכח ריבוי מקרים של תקיפתם ונוכח האופי הייחודי של פעילותם – עובדי חירום ועובדי חינוך. העונש בגין תקיפתם של אלה הועמד על חמש שנות מאסר.

נוכח התופעה החמורה של תקיפת נהגי אוטובוס בעת האחרונה, ובשל אופי תפקידם הכולל חיכוך עם ציבור רחב, מוצע לקבוע כי דינם של מי שתקפו נהגי אוטובוס, יעמוד על חמש שנות מאסר, בדומה לעונש בגין תקיפה של עובדי חירום ועובדי חינוך.

יובהר כי הצעת החוק מתייחסת לנהגים של אוטובוסים ציבוריים בלבד, הפועלים בקווים סדירים,

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

ולא לנהגים של אוטובוסים פרטיים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/24/1457), על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2202), על ידי חבר הכנסת מנסור עבאס וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2209), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2334) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/24/2798) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/25/86) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/25/1201).
הצעת החוק זהה לפ/24/2334 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)